

시정·주의요구 및 통보

1. 제 목 : 시간외 근무 수당 관리 부적정

2. 관계기관 : ◎◎▽▽AA원

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단에서는 직원의 통상적인 1일 근무시간은 8시간을 원칙으로 하며, 업무의 형편상 필요한 경우에는 시간외 근무, 야간근무 및 휴일근무를 실시하여 기관의 운영에 차질이 없도록 관리하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「보수규정」 제21조에 따르면 직원이 시간외, 휴일 및 야간근무를 한 때에는 제수당 산출기준에 의하여 해당 근무시간에 대한 시간외, 휴일 및 야간근무수당을 지급하도록 정하고 있고, 이의 지급을 위해서는 시간외 등 근무를 실시한 근로자가 이를 증빙할 수 있는 자료를 첨부하여 제출하면 관련된 업무 담당자는 이를 확인하여 임금을 지급하여야 합니다.

따라서 시간외 근무 등을 실시한 근로자는 이를 입증할 수 있는 자료를 제출하여야 하고, 관련된 수당의 지급 담당자는 제출된 자료의 이상 유무, 신청된 날짜가 실제 시간외 등 근무를 실시한 날에 해당하는지 여부 등을 확인하고 제수당을 지급하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◎◎▽▽AA원의 시간외 근무 수당 지급실태를 확인한 결과, [표]와 같이 일부 직원의 경우 실제 시간외 근무를 실시하지 않았음에도 불구하고 신청일 입력 시 주의부족으로 근태 휴무일에 시간외 수당을 신청하여 수령한 사실이 있습니다.

[표] 시간외 근무수당 신청 오류 내역 (생략)

4. 관계기관 의견 : ◎◎▽▽AA원은 위반 직원에 대한 복무규정 등 교육, 부당 지급된 수당 12월 환수 등 진행을 통하여 향후 재발 방지에 철저를 기하겠다는 의견을 제시하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◎◎▽▽AA원장은

- 시간외근무 수당으로 과오 지급된 ##천원 상당을 조속히 회수 조치하시고,(시정)
- 신청일 입력 시 주의부족 등의 사유로 수행하지 않은 시간외 근무 등 제수당이 잘못 청구되지 않도록 관리를 철저히 하시기 바라며, (통보)
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

○ ㉠㉠이사는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)